非都市土地違規使用案件處理流程
及違規案件經驗分享

卓素玉

一、 前言

非都市土地係指都市土地以外之土地，依區域計畫制度實施土地使用管制。為維護土地合理利用及環境資源永續發展，政府透過《區域計畫法》及《非都市土地使用管制規則》等相關法令，對各使用分區及使用地類別訂定容許使用項目與管理規範。

本市自民國 70 年 2 月 15 日公告實施非都市土地使用管制以來，即持續辦理違規查報與取締工作，以維護土地使用秩序。惟近年隨著產業型態轉變及休閒活動興起，部分土地所有權人或使用人未依規定申請，即逕自變更土地使用方式，導致非都市土地違規使用樣態日益多元。

由於此類案件常同時涉及土地使用管制、建築管理及各目的事業主管機關之業務權責，案件處理過程需跨機關協調，程序相對複雜。爰整理本市辦理非都市土地違規使用案件之處理流程及實務案例，說明案件查處作業程序、法規適用原則及跨機關分工模式，作為業務經驗分享及後續制度精進之參考。

二、 非都市土地使用管制法令依據

非都市土地使用管制主要依據下列法規辦理：

（一） 區域計畫法

為非都市土地使用管制之主要法源。依該法第 21 條規定，土地應依其使用分區及使用地類別使用；違反使用管制規定者，主管機關得依第 22 條裁處罰鍰並命限期恢復原狀或停止使用。

（二） 非都市土地使用管制規則

內政部依區域計畫法訂定，明定各使用地類別容許使用項目、申請程序及使用限制。

（三） 行政程序法與行政罰法

案件處理過程涉及陳述意見、裁罰程序及行政救濟等事項，應依相關規定辦理。

（四） 各目的事業主管機關法規

部分土地使用行為同時涉及農業、觀光、工業或廢棄物處理等產業管理事項，須由各該主管機關依其主管法規認定。

（五） 新北市政府違規案件權責劃分規定

依本府「各機關處理一行為違反數行政法規定案件權責劃分及作業程序」，違規案件涉及多法規時，適用順序為：行業管理 → 行為管理 → 物之管理並由順序在先之主管機關主政辦理。

三、 非都市土地違規使用案件處理流程(流程圖詳附件1)

本市辦理非都市土地違規使用案件之處理程序，係依「受理案件、現場查報、違規認定、裁罰處分、行政執行、限期改善及後續列管」等階段辦理，各階段均須依相關法規及權責分工機制執行，以確保違規案件得依法查處並落實後續追蹤管理。

（一） 案件受理

1. 違規案件來源主要包括民眾檢舉、其他機關移送或主管機關主動查報。主管機關受理案件後，首先須確認違規行為發生時間及適用法規，以判斷應適用之裁罰規定。
2. 同時須確認案件主政機關，如案件涉及其他行業管理事項，則須依權責分工原則移請相關主管機關辦理。

（二） 現場查報

1. 確認由地政局主政後，得函請轄區區公所協助辦理查報作業，填具違規使用案件查報表，並檢附現場照片等相關資料。
2. 必要時，得由地政局召集相關單位辦理現場會勘，與會單位通常包括：
   - ✓ 使用地主管機關（如農牧用地由農業局等）
   - ✓ 目的事業主管機關（如資源回收由環保局、寺廟由民政局等）
   - ✓ 地政事務所（協助土地指界）
   - ✓ 轄區區公所
3. 會勘時應詳實記錄土地地號、違規事實、行為人資料及各機關意見，並製作會勘紀錄。另於會勘時確認行為人身分，並請其於現場會勘紀錄簽名確認。

（三） 違規認定

1. 經現場會勘後，應判斷土地使用行為是否違反非都市土地使用管制規定。
2. 如認定涉及違規，應依行政程序法規定通知行為人(文到 7 日內)陳述意見或提出合法證明文件；如當事人於會勘紀錄已簽名確認違規事實，得依行政罰法第 42 條規定：「行政機關於裁處前，應給予受處分者陳述意見之機會。但有下列情形之一者，不在此限：……六、裁處所根據之事實，客觀上明白足以確認。」據以逕行裁處，免再通知陳述意見。
3. 若陳述意見無理由或逾期未提出說明，即可進入裁罰程序。

（四） 裁罰處分

1. 經認定違反土地使用管制規定者，主管機關得依區域計畫法規定 裁處罰鍰，並命其限期(文到 30 日內)停止使用或恢復原使用目的。

2. 處罰行為人為原則。但查無行為人者，主管機關得以土地所有權人、地上物所有人、承租人、使用人或管理人等應負責之人為處罰對象。

3. 依《區域計畫法》第 21 條規定，非都市土地應依其使用分區及使用地類別使用；違反土地使用管制規定者，主管機關得處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並得命其停止使用或限期恢復原狀。違規面積在 2,000 平方公尺以下者，處新臺幣 6 萬元罰鍰；其後依違規面積級距逐級增加，最高得處新臺幣 30 萬元罰鍰。

新北市違反非都市土地使用管制裁罰基準如下：

違規面積(平方公尺)	罰鍰金額(新臺幣：萬元)
二千以下	六
二千零一至三千	九
三千零一至四千	十二
四千零一至五千	十五
五千零一至六千	十八
六千零一至七千	二十一
七千零一至八千	二十四
八千零一至九千	二十七
九千零一以上	三十

4. 處分書送達後，受處分人如不服處分內容，得依法提起(次日起 30 日內)訴願。

（五） 行政執行

1. 受處分人應於期限內(文到 30 日)繳納罰鍰。若未於期限內繳納，主管機關將先行催繳(文到 7 日內繳納)，並可依規定查詢其財產資料。

2. 如經催繳仍未繳納者，得移送法務部行政執行署強制執行。

（六） 限期改善

1. 除裁罰外，主管機關亦會命違規行為人於期限內(文到 1 個月內)恢復原使用目的，例如拆除建物、停止營業或清除鋪面等。
2. 期限屆滿後，由區公所辦理複勘並回報主管機關。若違規情形仍未改善，則可能採取以下措施：
   - ✓ 建物移送違章建築拆除大隊
   - ✓ 移請使用地主管機關(如農業局)依所訂優先拆除標準認定現況有無優先拆除必要
   - ✓ 移請目的事業主管機關(如民政局、環保局等)輔導合法列管並認定現況有無優先拆除必要
   - ✓ 移送地檢署偵辦

（七） 結案列管

1. 案件處理完成後，應彙整相關案件資料並辦理結案作業。
2. 請各區公所就列管案件每 3 個月定期辦理複勘，如發現新增違規情形，應即報送本府續行辦理。
3. 按月彙整製作違規案件統計報表，並報送中央主管機關備查。
4. 截至 114 年 12 月底，經內政部列管尚未解列之非都市土地違規使用案件，新北市計有 1,498 件。另 114 年度經辦理解除列管案件，其中恢復合法使用 12 件、申請合法化 25 件，合計 37 件完成解除列管。

類型	件數	比例
恢復合法使用	12件	約32%
申請合法化	25件	約68%
合計	**37件**	**100%**

由上開統計資料觀察，解除列管案件以申請合法化方式為主要改善途徑，顯示透過輔導當事人補辦相關許可或調整使用方式，使土地回復合法使用狀態，為目前違規案件改善之重要處理模式之一。

四、 案件處理經驗分享

案例	核心議題
建築使用	建築法 vs 區域計畫法
林業用地	森林法 vs 區域計畫法
農舍管理	農業法規整合

➢ 案列 1-建築物使用與使用執照不符，涉及建築法與區域計畫法適用之案例

（一） 案件背景

1. 實務上常見非都市土地上之建築物雖領有合法使用執照，惟實際使用情形與核准用途不符，例如位於丁種建築用地之建築物，原核准用途為廠房、辦公室或宿舍，惟現況未經申請變更即作為住宅使用，致同時涉及建築管理及土地使用管制問題。
2. 過去本府工務局就此類案件，係依內政部 94 年 5 月 18 日台內營字第 0940083304 號函釋意旨(建築法規定之意旨，係指建築物變更原核定之使用類組，其變更後之使用類組為依法允許設置使用者，如有未依建築法第 73 條第 2 項規定要件、程序辦理變更使用執照，始違反該條之規定)，以無法依建築法第 73 條第 2 項辦理變更使照，認為該類案件主要涉及土地使用管制事項，故移由地政主管機關依《區域計畫法》辦理。

3. 惟本府法制局於案件會辦時表示，上開函釋恐有過度限縮建築法適用範圍之疑慮，並可能與建築法維護建築物使用安全及建築管理之立法目的不符。為釐清相關法規適用疑義，本府爰函請中央主管機關釋示。

（二） 爭點分析

本案主要爭點在於：

1. 建築物實際使用與核准用途不符時，應優先適用《建築法》或《區域計畫法》辦理。
2. 若僅依土地使用分區管制規定處理，可能忽略建築管理制度對建築物安全及合法使用之管理目的；反之，若僅依建築法辦理，亦可能未能處理土地使用分區不符之問題。因此，有必要釐清兩項法規之構成要件及適用範圍。

（三） 中央主管機關函釋見解

1. 內政部國土管理署於115年2月11日函復表示，相關疑義內政部前已於100年9月26日函釋說明，並指出建築物違規使用與土地使用分區管制違反係屬不同構成要件。
2. 依內政部97年2月25日召開研商會議結論，《建築法》第77條第1項所稱「合法使用」，係指建築物之構造及設備應與其現況用途相符，並未涉及土地使用分區管制之構成要件。
3. 因此，建築物未依核准用途使用，屬違反建築管理規定，土地使用不符合使用分區管制規定，則屬土地管理事項，兩者性質不同，得分別依相關法規辦理。
4. 另依《行政罰法》第25條規定，一行為違反數個行政法規時，除法律另有規定外，應分別依各該法律規定裁處。
5. 此外，《建築法》第91條第1項第2款規定，建築物未依第77條第1項維護合法使用者，主管機關得裁處罰鍰並限期改善；屆期未改善

且繼續使用者，得連續處罰並命停止使用，必要時並得採取停止供水供電、封閉或拆除等措施。

（四） 本府處理原則

1. 綜合中央函釋及相關法規意旨，未來辦理此類案件時，將依違規案件同時違反不同性質管理法規之處理原則辦理。
2. 依本府違規案件權責劃分原則，其適用順序如下：行業管理 → 行為管理 → 物之管理，並由順序在先之主管機關主政。建築物未依使用執照核准內容使用，涉及建築物使用管理及公共安全事項，屬「行為管理」範疇，應優先於土地使用管制等「物之管理」法規適用。
3. 因此，後續案件處理原則如下：
   - ✓ 由建築主管機關（工務局）依《建築法》第 77 條第 1 項及第 91 條第 1 項第 2 款規定裁處並限期改善。
   - ✓ 如經認定未涉及建築法違規情形，或案件仍涉及土地使用分區不符者，再移由地政主管機關依《區域計畫法》規定辦理。
   - ✓ 透過釐清建築管理與土地使用管制之權責分工，可避免案件處理過程中法規適用爭議，並使違規案件得依其性質由適當主管機關優先處理，以提升行政效率。

（五） 結論

本案經向中央主管機關釐清法規適用疑義後，已確立建築物違規使用與土地使用分區管制違反屬不同構成要件之處理原則。未來辦理類此案件時，將依權責分工及法規適用順序，先由建築主管機關依建築法辦理，再視個案情形續依區域計畫法處理，以強化本市非都市土地違規案件整體管理效能。

建築法法規適用整理表

條文	條文重點	適用情形	處理方式	罰則依據
第73條第2項	建築物應依核准用途使用，不得擅自變更	建築物實際使用與**使用執照用途不符**	應申請變更使用執照	違反者依第91條處罰
第77條第1項	建築物變更使用時，應申請變更使用執照	使用用途變更涉及安全、設備或分區管制	申請變更使用執照審查	未申請即使用，依第91條處罰
第91條第1項第1款	違反第73條規定	未依使用執照用途使用	限期改善或停止使用	處6萬至30萬元罰鍰
第91條第1項第2款	違反第77條規定	未申請變更使用執照即變更用途	限期補辦或停止使用	處6萬至30萬元罰鍰

➢ 案列 2-林業用地違規樣態、裁處權時效及主政機關認定案例

（一） 案件背景

本案係林業用地經查獲設置貨櫃屋、鐵皮屋、棚架及水泥鋪面等設施，經本府農業局認定未作林業使用，已違反《森林法》第 6 條第 2 項規定：「經編為林業用地之土地，不得供其他用途之使用」。依《森林法》第 56 條之 1 規定，違反第 6 條第 2 項者，得處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。

（二） 爭點分析

本案於行政實務上主要產生下列兩項爭議：

1. 裁處權時效疑義

   農業主管機關原認為違規狀態已逾 3 年，依《行政罰法》第 27 條規定裁處權已消滅，故無法依《森林法》裁罰，並擬移請地政機關依《區域計畫法》續處。

2. 法律適用及主政機關認定

   林業用地違規行為同時涉及《森林法》及《區域計畫法》，行政實務上對於應優先適用何法規及由何機關主政裁處，產生不同見解。

（三） 中央主管機關函釋見解

1. 針對林業用地違規案件之裁處權時效及法律適用問題，中央主管機關曾有相關函釋說明如下：

裁處權時效之認定，行政院農業委員會（現農業部）於110年11月5日函復表示：

- ✓ 若屬「未經申請核准之建造行為」，其裁處權時效應自建造行為終了時起算。
- ✓ 若屬「林業用途以外之使用」，其裁處權時效則應自林業用途以外之使用狀態終了時起算。

2. 因此，如違規使用狀態仍持續存在且尚未終結，即不生裁處權因3年期間經過而消滅之問題。

（四） 森林法與區域計畫法之適用關係

1. 另查森林法第6條第2項規定，林業用地不得供其他用途使用；違反者依同法第56條之1規定得處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。
2. 依行政院農業委員會104年1月19日農林務字第1031667199號函及內政部98年12月21日台內營字第0980218072號函釋示，區域計畫法與森林法、水土保持法或山坡地保育利用條例等法規之間，原則上並無特別法與普通法優先適用之關係，對於違反土地使用規定之行為，森林法與區域計畫法皆可能作為裁處依據。
3. 此外，依《行政罰法》第31條第1項及第2項規定：
   - ✓ 一行為違反同一行政法上義務而數機關均有管轄權者，由處理在先之機關管轄；若無法分別處理先後，則由各該機關協議定之，或由其共同上級機關指定之。
   - ✓ 若一行為違反數個行政法上義務而應處罰鍰，數機關均有管轄權者，應由法定罰鍰額最高之主管機關管轄；法定罰鍰額相同者，則依處理先後或機關協議決定管轄機關。
4. 由於森林法與區域計畫法之法定罰鍰範圍皆為新臺幣6萬元至30萬元，裁罰級距相同，且無特別法與普通法優先適用之問題，因此實務上須依行政罰法相關規定判斷主政機關。

（五） 本府處理原則（112 年新制）

1. 為釐清權責分工並提升行政效率，本府於 112 年 2 月 16 日召開「非都市土地使用管制聯合取締小組會議」，決議相關處理原則如下：

   ✓ 專法優先原則

   針對林業用地違規使用案件，考量其屬林業管理範疇，原則由農業局依《森林法》規定優先辦理違規裁處及後續追蹤處理事宜。

   ✓ 權責劃分原則

   林業用地違規案件屬「行業管理」性質，其管理目的及管制內容較為專業，原則上應優先於屬「物之管理」性質之《區域計畫法》適用。

   ✓ 主政機關認定原則

2. 如案件涉及多項法規適用情形，仍應依《行政罰法》第 31 條規定，由優先受理案件之機關主政辦理，並得邀集相關主管機關共同確認現況使用樣態，以釐清違規事實。實務上原則由農業局優先依《森林法》規定辦理違規裁處及後續追蹤處理事宜。

（六） 結論

1. 透過本案處理經驗及中央函釋釐清，確立以下重要原則：

   ✓ 違規使用狀態如仍持續存在，裁處權時效即尚未消滅。

   ✓ 林業用地違規案件原則應由林業主管機關依《森林法》優先辦理裁處。

   ✓ 如涉及多法規適用情形，得依《行政罰法》第 31 條規定，由優先受理之機關主政處理。

   ✓ 倘同一行為同時涉及林業用地、農牧用地等多種非都市土地使用違規情形（如同一棟建物同時涉及農業及林業使用違規），為避免發生一案二罰情形，原則由地政局依《區域計畫法》統一辦理裁處。

2. 綜上，透過前開處理原則之建立，可避免案件於不同機關間反覆移送，並有助於釐清各機關權責分工，進而提升非都市土地違規案件之處理效率，並強化林業用地管理及國土保安之執行效能。

法規適用整理表

項目	條文內容	適用情形	處理方式
行為規範	第6條第2項	森林地未經主管機關核准，不得變更使用或為其他開發利用	屬禁止規定
罰則規定	第56-1條	違反第6條規定使用森林地	處罰鍰並命恢復原狀

➢ 案列 3-農舍違規擴建、裁處與輔導合法化之權責分工案例

(一) 案件背景

本案為領有合法農舍使用執照之建築物，經查報發現該農舍周邊農業經營範圍十分之九內，擅自增建水泥構造物、鐵皮棚架及水泥鋪面等設施，並經認定未作農業使用，屬農舍違規擴建及農業用地違規使用情形。

由於農舍管理涉及農業經營事實認定、建築管理及土地使用管制等不同法規領域，實務上常需由農業、建管及地政等機關共同辦理稽查及後續處理。

(二) 核心法源

依 104 年 10 月 23 日研商「農業用地興建農舍辦法」第 15 條執行原則會議結論，農舍管理制度確立以下原則：

1. 主政機關認定

   農舍管理與農業經營及農業使用之認定密不可分，宜由農業主管機關主政整合辦理，建管、地政及都市計畫單位配合。

2. 造冊列管機制

   建管單位於核發農舍使用執照時，應通知農業主管機關造冊列管，並於農舍興建資格管理系統建檔。

3. 廢止許可原則

   廢止農民興建農舍資格許可屬最後手段，須以違規情節重大者為前提。

（三）　中央主管機關稽查原則

依農業部 111 年農舍業務督導暨交流會議決議及相關函釋，農舍稽查業務執行原則如下：

1. 跨機關合作機制

   農舍管理屬跨機關業務，地方政府應由農業、建管、都市計畫、地政及相關單位組成稽查小組，並加強橫向協調與違規案件列管追蹤。

2. 農舍使用與農業經營原則

   農舍應依申請興建時核定內容及建築執照事項使用，並以「自用」及「與農業經營不可分離」為原則。若農舍未自用或農業用地未積極作農業使用，均屬違規使用。

3. 違規樣態認定

   農舍及其附屬設施面積如較許可內容增加，例如增設水泥鋪面、棚架或其他設施，即屬違規使用，應依相關法規辦理。

4. 違規案件裁處原則

   依農業用地興建農舍辦法第 15 條第 2 項規定，經稽查發現農舍或農業用地未依規定使用者，應通知建築、區域計畫或都市計畫主管機關依相關法規辦理並限期改正。

   依相關函釋見解，對於已興建農舍及其農業用地經稽查未依規定使用者，並無僅限期改正而不裁罰之裁量空間。

   違規案件如涉及區域計畫法、都市計畫法或建築法等規定時，應於裁處時併同命其改善或恢復原狀。

5. 違規使用型態之處理原則

   農舍「垂直」違規增建者，依建築法規定處理。

   農舍「水平」擴建或農地未作農業使用者，依土地使用管制相關規定裁處。

6. 強化違規導正措施

對於重大違規案件或經裁罰仍未改善者，地方政府得採取停止供水、供電或廢止農舍興建許可等措施，以強化管理效果。

此外，違規使用行為若涉及民宿、商業或宗教等用途，亦應通知各該目的事業主管機關依法處理。

（四） 本府處理原則與實務經驗

1. 配合農業主管機關認定辦理裁處

本府地政局依農業局認定農業經營範圍十分之九之違規樣態，例如水平擴建或農地未作農業經營等情形，據以依區域計畫法辦理裁處並命限期改善。

2. 裁罰後移請輔導合法化

依本府非都市土地使用管制聯合取締小組會議決議，地政局完成裁罰後，應移請農業局納入輔導合法化列管，以協助恢復農舍及農業用地合法使用。

3. 權責分工原則

農舍違規之認定涉及農業經營事實，宜由農業主管機關主政整合辦理，建管及地政單位配合執行相關行政處分及土地使用管理措施。

（五） 結論

透過農業主管機關專業認定農業經營事實，地政機關據以辦理行政裁罰，並於裁罰後移由農業機關列管輔導。此種「先裁罰、後輔導」之管理模式，有助於防杜假借農舍名義進行違規擴建或非農業使用之情形，並確保農業用地及國土資源之合理利用。

五、 綜合心得與制度建議

綜合前述案例分析可知，非都市土地違規使用案件多涉及土地使用管制、建築管理及各目的事業主管機關之權責分工，案件性質複雜，且常因法規適用或裁處權限認定不同，而產生機關間移送或處理延宕情形。

首先，在法規適用方面，應依行政罰法「一行為違反數行政法規」之處理原則，區分各法規之構成要件與管理目的，並依本府違規案件權責劃分機制，由性質較為優先之主管機關主政處理，以避免法規適用爭議。例如建築物違規使用應由建築主管機關優先依《建築法》處理；林業用地違規則由林業主管機關依《森林法》裁處，以落實專業管理及專法優先原則。

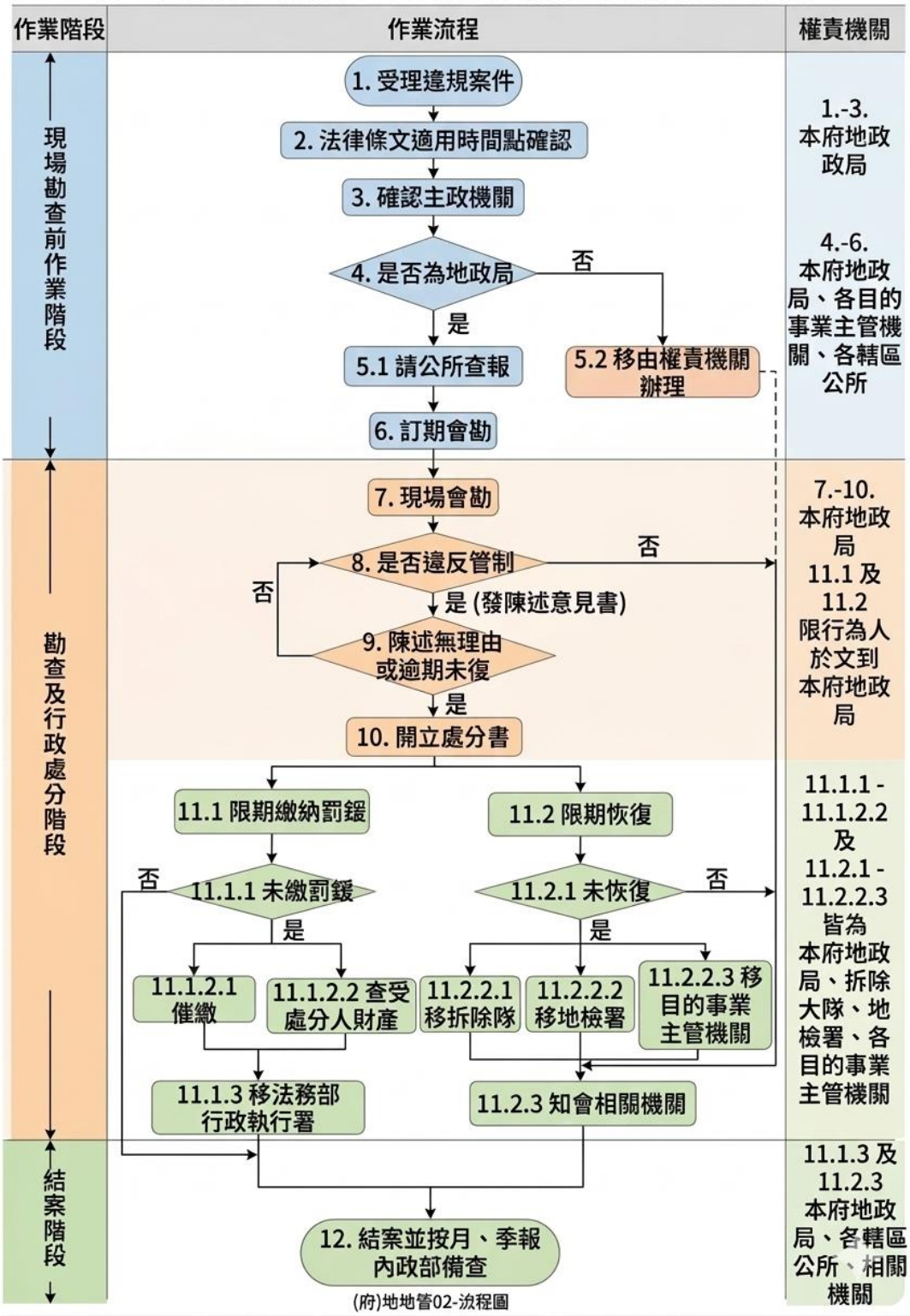
其次，在行政執行面，應持續強化跨機關合作與資訊共享機制，例如透過非都市土地使用管制聯合取締小組會議、定期案件檢討及聯合會勘制度，使各機關得即時掌握違規樣態與處理原則，避免案件於機關間反覆移送，提升整體行政效率。

此外，對於涉及農舍管理或農地利用之案件，除依法裁罰外，亦可透過輔導合法化及後續列管機制，引導土地回復合法使用狀態，以兼顧土地管理與農業發展需求。

未來仍應持續蒐整違規案件處理實務經驗，並適時檢討相關作業程序與法規適用原則，透過制度化管理及跨機關合作機制，逐步精進非都市土地使用管制制度，以確保國土資源合理利用並維護土地使用秩序。

附件 1

新北市政府辦理非都市土地違反使用管制查處標準作業流程圖



(府)地地管02-流程圖